



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/31/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ

כץ ענת,
סנה משה 25, חיפה

תובעת

נגד

אירינה קבונובסקי
באמצעות ב"כ: עו"ד ניר אביבי
ת.ד- 157, זכרון יעקב
טל': 073-7258914 פקס: 077-4560700

נתבעת

פסק דין

השאלה שבמחלוקת היא האם רשאית הייתה הנתבעת להתקין מחיצה מפלסטיק בתווך בין החניה הצמודה לה לחניה הצמודה לתובעת או שיש להורות לה להסירה.

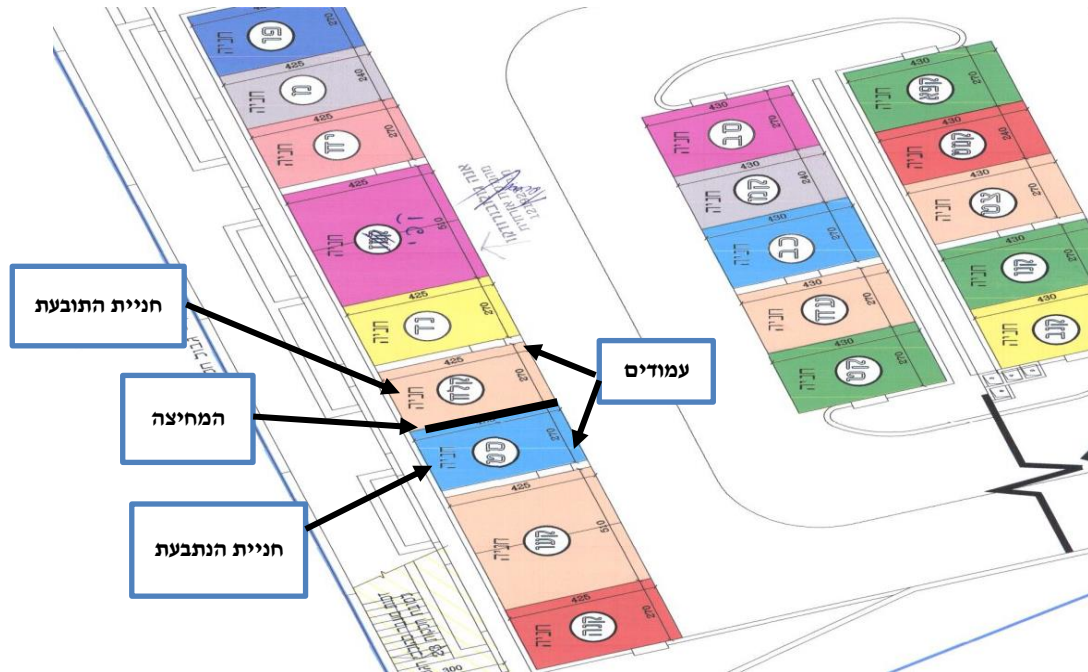
1. הבית המשותף נמצא ברחוב מנדל זינגר 23, חיפה, מזוהה כחלקה 38 בגוש 11203 (להלן: "הבית/ הבית המשותף"). התובעת היא הבעלים של תת חלקה מס' 56 וצמודות לה החניות שסומנו קלז' ו-קלח', והנתבעת היא בעלים של מחצית הזכויות בתת חלקה מס' 28 וצמודה לה החניה אשר סומנה באות סט'.
2. להלן מצורפת תכנית קומת מרתף שני המהווה חלק מתשריט רישום הבית המשותף. על גבי התשריט הוספו הערותיי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/31/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



תמצית טענות הצדדים להליך –

3. לטענת התובעת, הנתבעת בנתה בתאריך 30.8.19 מחיצה בין שני תאי החניה הצמודים האחד לה והשני לתובעת, ובכך הפכה משטח חניה משותף תקני שרוחבו 5.40 מטר לשני תאי חניה נפרדים בין עמודים ברוחב של 2.70 מטר כל אחד, וזאת בניגוד להנחיות תכנון חניה של משרד התחבורה המחייבות רוחב מינימלי של 3 מטר לתא חניה בודד המצוי בין עמודים/קירות.
4. הקמת המחיצה ע"י הנתבעת נעשתה ללא הסכמת התובעת והיא אינה מאפשרת לה שימוש סביר בתא החניה שלה.
5. הנתבעת הודתה כי אכן הציבה מחיצת אלומיניום בין שתי החניות לאחר שנים של פגיעות של רכב התובעת ברכבה וגרימת נזקי רכוש לרכבה. לטענתה, המחיצה אינה מפריעה לחניית התובעת.
6. עוד טוענת הנתבעת כי בעש"א (מחוזי חי') 15823-11-17 איזנברגר נ' לזר (פורסם בנבו, 13.12.2017) נקבע כי: "בהתחשב ברוחב מכונית רגילה, ובצורך להשאיר מרווח מינימלי של 10 ס"מ כדי לא להתקרב לעמוד התמיכה בין חניות, רוחב החניה שהוא לטענת המערער 275 ס"מ משאיר לשימוש 85 ס"מ בלבד. אם משאירים מרווח של 5 ס"מ, עדיין לא נוגעים בעמוד התמיכה (שאינו קיר אלא עמוד), ומותרים למעבר 90 ס"מ. להסיר ספק, אין למערער זכות קניינית לחניה באופן שיוכל לפתוח את דלתות הרכב בשני הצדדים בעת ובעונה אחת". לטענת הנתבעת, גם במקרה דנן, יש מרווח של עוד 90 ס"מ בין הרכב לבין העמוד והמחיצה שהוא מרווח רחב דיו לצורך תמרון ויציאה מהרכב הן לתובעת והן לנתבעת בחלוקה שווה, ועל כן אין מניעה להותיר את המחיצה.

חוות הדעת וההליכים בתיק-

7. מטעם התובעת הוגשה חוות דעתו של המומחה מר אורי פרץ אשר טען כי המחיצה בין שני תאי החניה גורמת לכל תא חניה בנפרד לחרוג בצורה משמעותית מההנחיות לתכנון חניה של משרד



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/31/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

התחבורה ולהפכו ללא תקני. מסקנת המומחה היא "כי נדרש לפרק את המחיצה המפרידה בין שני תאי החניה הכפולה והחזרת המצב כפי שהיה טרם בוצעה המחיצה המפריעה אשר גורמת לקשיים בכניסת המכונית לתא חניה בודד שאינו עומד בדרישות, פתיחת דלתות משני צידי המכונית".

8. מטעם הנתבעת הוגשה חוות דעתו של מר מוטי מינץ אשר טען כי המחיצה נבנתה על מנת למנוע את הפגיעות ברכב הנתבעת וזאת על פי העיקרון המשפטי של חובת הקטנת הנזק. המחיצה בנויה מחומר קל (פלסטיק) שאין להחשיבו כקיר ולכן היא גם משמשת כבולמת פתיחה פתאומית של דלת הרכב ללא פגיעה ברכב. לטענתו, אין תקן מחייב לבניית חניות, אלא הוראות אשר הינן בגדר המלצה כך שחריגה מהן אינה מהווה עבירה כלשהי. במסמך ההנחיות, סעיף 1.5 (חריגות מהנחיות) כתוב: "נראה, לפיכך, שיש ללמוד ולקבל גם חריגות סבירות מההנחיות אשר מקורן באילוצים ממשיים ובלבד שיהיו נתונים לשימוש סביר...". המקרה דנן הינו חריגה שולית שנועדה למנוע נזק ועל כן יש לאשרה.

9. ביום 27.10.20 התקיים דיון הוכחות בתיק במהלכו העידו מר כץ, אבי התובעת, והנתבעת. המומחים לא הוזמנו להיחקר על חוות דעתם.

10. הצדדים סיכמו טענותיהם בע"פ וכעת נותר לי להכריע בשאלה שבמחלוקת.

דיון והכרעה-

11. אקדים אחרית לראשית ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה ולחייב את הנתבעת לפרק את המחיצה שהתקינה בין חניות סט' ו-קלח'. להלן נימוקי:

12. סעיף 55 (ג) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") מורנו כי: "בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון כמשמעותו בסימן ג' לפרק זה (להלן-התקנון), שחלק מסויים של הרכוש המשותף יהיה צמוד לדירה פלונית... הוצמד חלק מסויים מהרכוש המשותף לדירה פלונית, לא יחולו עליו הוראות פרק זה בנוגע לרכוש המשותף, ודינו לכל דבר כדין הדירה שאליה הוצמד". (הדגשה שלי י"ל)

13. נשאלת, אם כן, השאלה האם רשאית הייתה הנתבעת לעשות ככל העולה על רוחה בחניה הצמודה לה, ובכלל זאת להקים מחיצה המפרידה בינה לבין החניה הסמוכה לה שבבעלות התובעת.

14. לצורך קביעת מסמרות בעניין אקדים וארחיב קמעה בעניין המוסד המתקרא "בית משותף".

15. ברע"א 7112/93 צודלר נ' יוסף פ"ד מח(5) 550, 563-562, אשר אמנם דן בסוגיה אחרת מזו שלפנינו, התייחס בית המשפט בהרחבה למוסד הבית המשותף, והקביעות שם יפות וחשובות גם לענייננו. וכך קובע בית המשפט:

"...הרכוש דירה בבית משותף – הוא הדין במי שדירה בבית משותף נפלה לבעלותו בדרך אחרת – מעלים עליו כי הסכים מראש לוותר על חלק מן האוטונומיה הקניינית הקנויה לו, וכמו היקנה חלק מזכויותיו למסגרת השיתופית המתמשכת והקבועה...היותו מובנה הוא אל-תוך מסגרתו הנורמטיבית של הבית המשותף, כהגבלה קניינית מעיקרו של דין...זכות הבעלות בדירות מוגבלת היא בבית משותף ואין היא זכות הבעלות ה"קלאסית".

ובהמשך פסק הדין-



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/31/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"גילוייה של זכות הבעלות בדירה שבבית המשותף שונים הם מגילוייה של זכות הבעלות הקלאסית, ואין זהות מוחלטת בין זכות בעלות זו לבין זכות בעלות זו. למשל: אדם אינו רשאי על דעתו שלו בלבד לקרוע חלון בקיר דירתו שבבית המשותף, אם אותו קיר הוא קיר חיצוני של הבית (ראה סעיף 2 לתקנון המצוי, בתוספת לחוק); ובעל דירה חייב ליתן לבעל דירה אחרת להיכנס אל דירתו, במקום של צורך בתיקונים של צינורות או אבזרים אחרים המשרתים את כלל הבעלים (סעיף 4 לתקנון המצוי). השיתוף ברכוש המשותף-אם תרצה; החיים יחדיו- אוצל מאליו על תכונותיה של זכות הבעלות הנפרדת; מצמצם ומצר הוא את תכנה של הבעלות הקלאסית, להתאימה לאותן תכונות מיוחדות המאפיינות את הבית המשותף. ובלשונו של השופט ויתקון בדיון הנוסף בפרשת סדובסקי בעמ' 736:

"בית משותף 'פנים לו לצד השיתוף ולצד ההפרדה שבין השותפים, ואני מייחס חשיבות מיוחדת לצד השיתוף, דהיינו למגבלות שהחיים בצוותא מטילים על כל שותף ושותף" (הדגשה שלי י"ל).

16. ואכן, זכות הבעלות בבית משותף, בשונה מזכות הבעלות הקלאסית, מושפעת מהמבנה המיוחד של הבית המשותף ומזכויותיהם של יתר בעלי הדירות בבית. זכות זו לעיתים כפופה לזכויות שימוש או מעבר כלשהן של אחרים בבית. ודוק- בדירות רבות בבתים משותפים עוברת צנרת ביוב וניקוז משותפת בתוך הדירה ממש, מה שמחייב את בעלי הדירה לאפשר כניסה לדירתם לצורך תחזוקתם של מתקנים אלו. המחוקק, אשר היה ער לאפשרות זו בהגדירו בסעיף 77א לחוק המקרקעין מה הם החלקים המהווים "רכוש משותף" קבע -"אפילו הם בתחומי דירה מסויימת", לאמור, בבית משותף יתכנו מקרים בהם הרכוש משותף יהיה מצוי בתוך דירה, מה שיחייב את אותו בעל דירה לתת זכות מעבר בקניינו.

17. כרסום דומה בזכות הקניין בבית משותף קיים גם לגבי היקף הזכות בחלקים שהוצמדו לדירה. בבתים רבים עוברים/מותקנים בתוך חצרות, אשר הוצמדו לבעלי דירות בבית, תשתיות משותפות דוגמת: שוחות ביוב, בלוני/צוברי גז ושעוני מים המשמשים את כלל בעלי הדירות בבית על אף היותם מצויים בשטח הצמדה. לא אחת מותקנים דודי שמש, קולטים ואנטנות על גגות אשר הוצמדו לדירה/דירות בבית, באופן שההצמדה כפופה לזכויות שימוש ומעבר לטיפול באותם מתקנים. במקרים אלו בעלי הדירות שבהצמדתם מצויים המתקנים המשותפים מחויבים ליתן זכויות גישה בשטח הצמוד להם לצורך טיפול במתקנים המשותפים.

18. עניינו הרואות כי זכות הבעלות בדירה בבית משותף כמו גם זכות הבעלות בהצמדה מושפעות מזכויות וצרכים של בעלי דירות אחרים בבית כפי שהוגדרו בהסכמי המכר עובר למועד רכישת הדירות. הנה כי כן, אין להלום כי בעל דירה אשר הוצמדה לו חצר ידרוש מנציגות הבית המשותף להעתיק מחצרו את התשתיות והמתקנים המשותפים המותקנים בה מיום שהוקם הבית, כך גם לא תתקבל דרישת בעל דירה לו הוצמד גג עליו הותקנו דודים ומתקנים מיום שהוקם הבית לחדול מלהיכנס לגג הצמוד לו מהטעם שהדבר פוגע בקניינו.

19. חוקים והנחיות נוספים לקחו בחשבון את העובדה שמוסד הבתים המשותפים שונה הוא מהבעלות הקלאסית. לדוגמא, תקני החניה אשר נקבעו בהנחיות שהוצאו ע"י משרד התחבורה ביחס לרוחב חניות בבית משותף קובעים תקן רוחב חניה שונה לחניה בין קירות או עמודים מתקן חניה בין רכבים, שכן בחניה בין קירות מוגבלת אפשרות פתיחת הדלתות ברכב ע"י הקירות או העמודים מה שמחייב רוחב חניה רחב יותר. לעומת זאת, בחניה בין רכבים נקבע תקן רוחב חניה קטן יותר היות שנקלחת בחשבון אפשרות בעלי הרכבים לפתוח את דלת רכבם כל אחד אל תוך שטח החניה הסמוכה לו. תקן חניה זה המליץ על רוחב חניות ללא כל קשר לשאלה האם מדובר בחניות המהוות רכוש משותף או כאלו הצמודות לדירות בבי.

20. נבחן עתה את חוות הדעת ואת עדויות הצדדים לאורם של עקרונות אלו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/31/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

21. המומחה מטעם התובעת הפנה לטבלה 9 בהנחיות לתכנון חניה, פרק ד': תכנון חניונים (ירושלים, שבט תש"ס-פברואר 2000) שהוצאו ע"י משרד התחבורה (להלן: "ההנחיות") בה נקבעו מידות רוחב מומלצות לגבי חניות ברמת שירות 1: רוחב תא חניה בסיסי הוא 2.40 מ'. תא חניה אשר מצוי ליד עמוד או קיר אחד מקבל תוספת של 0.3 מ'. תא חניה בודד בין עמודים או קירות משני צדיו מקבל תוספת של 0.3 מ' מכל צד, ועל כן רוחבו המומלץ הוא 3 מ'. 2 תאי חניה סמוכים המצויים בין עמודים או קירות מקבלים תוספת של 0.3 מ' מכל צד, ועל כן רוחבם המומלץ הוא 5.40 מ' (2.7 מ' רוחב לכל חניה), ו-3 תאי חניה סמוכים המצויים בין קירות או עמודים יחושבו לפי 2.40 מ' לכל חניה ובתוספת של 0.3 מ' מכל צד של משטח החניה לשלושה רכבים, קרי, 7.80 מ' רוחב לשלושתם. ו- 2.60 לכל חניה מהשלוש.
22. המומחה המשיך והפנה אף לטבלאות 10 ו-11 להנחיות המשקפות מידות רוחב לחניות ברמות שירות 2 ו-3 (רמות שירות נמוכות יותר) שם מידת רוחב של חניה בין עמודים/קירות הוא 2.80 מ'.
23. כפי שעולה מתשריט רישום הבית המשותף רוחב כל אחת מהחניות הצמודות לצדדים להליך היא 2.70 מ'. רוחב זה מתאים לרוחב של חניה במשטח המכיל 2 תאי חניה ברצף בין עמודים/קירות. תא חניה המוגבל משני עבריו ע"י קירות/עמודים רוחבו אינו יכול ליפול מ-2.80 מ' ברמת שירות נמוכה 2 או 3 ואינו יכול ליפול מ-3.00 מ' ברמת שירות 1.
24. הצדדים להליך רכשו חניות שרוחב 2 תאי החניה הסמוכים המצויים בין 2 עמודים הוא 5.40 מ', רוחב אשר תואם לרמת שירות 1. הקמת המחיצה בין החניות יוצרת שתי חניות שרוחב כל אחת מהן 2.70 מ', רוחב נמוך אף מהרוחב המומלץ בהנחיות לפי רמות שירות 2 ו-3 העומד על 2.80 מ'.
25. מהאמור נגזר כי פתיחת דלתות משני צדי הרכב מוגבלת יותר וקשה יותר מהמצב טרם הקמת המחיצה.
26. המומחה מטעם הנתבעת טען בחוות דעתו כי ההנחיות אינן מהוות תקן מחייב לבניית חניות אלא "הוראות ובהן חישובים ואפשרויות לבניית חניה נוחה". עם זאת, בהגנתו מציין המומחה מטעם הנתבעת כי "ההוראות האלה הינן בגדר המלצה שאותן בדר"כ מאמצים המתכננים". לדבריו, בשים לב לעובדה שרוחב דרך הגישה לחניות גדול מהמינימום המצוין בהנחיות הרי שיכולת התמרון לחניה נוחה וקלה ומאפשרת כניסה בקלות מה שמאפשר להצר את החניה ללא פגיעה בבעל הרכב. עוד טוען עורך חוות הדעת כי אורך העמודים לצד הרכב 1.02 מ' בלבד מה שאומר שרובו של הרכב נמצא מעבר לעמודים. בנוסף, קיים רוחב של 0.58 מ' בקו העמודים בין החניות כך שהעמודים אינם מפריעים לפתיחת הדלתות וקיים מרחב המאפשר פתיחה נוחה של דלתות הרכב. לשיטתו, כיון שרוחב דרך הגישה לחניה רחב מהנדרש ניתן לקבוע חניה ברמות שירות 2, 3, קרי רוחב של 2.80 מ' בין קירות או עמודים, ומכיוון שהרוחב לאחר הקמת המחיצה הוא 2.70 מ' הרי שחריגה של 0.10 מטרים מרוחב תא חניה מומלץ היא סבירה בנסיבות העניין בהם מתבקש להגן על רכבה של הנתבעת מפני פגיעות ונזקים, והיא עולה בקנה אחד עם האמור בסעיף 1.5 להנחיות שקובע כי: "נראה, לפיכך, שיש ללמוד ולקבל גם חריגות סבירות מההנחיות אשר מקורן באילוצים ממשיים ובלבד שיהיו נתונים לשימוש סביר".
27. הנתבעת, אשר מבקשת להגן על רכבה מפגיעות, אשר לא הוכח כי התובעת היא שגורמת לה, מבקשת לצורך כך להצר את החניה שרכשה התובעת, ולהפוך אותה מחניה ברמת שירות 1 לחניה שרוחבה אף אינו עומד בהנחיות לחניות ברמת שירות 2 או 3.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/31/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

28. על האמור נכון לטעמי להחיל בשינויים המחויבים את הוראת סעיף 12(ב) לתקנון המצוי החל על הבית הקובע כי: **"החלטה מטילה על בעל דירה חובות...או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה"**.

29. נכונים ויפים לענייננו הדברים שנקבעו בע"א 281/61 שלוסר נ' כץ (פורסם בנבו, 30.11.1961): **"אין אדם יכול לדרוש זכות הנאה כל - שהיא מרכושו של הזולת רק מפני שנוח לו הדבר, או מפני שהוא זקוק לזה ולזולת אין הדבר גורם כל נזק שהוא - אפילו מצבו הקשה של האדם הזה עשוי לעורר אהדה אליו מצד בני - אדם.."**

30. למקרא שתי חוות הדעת מצאתי להעדיף את חוות דעתו של המומחה מטעם התובעת, להלן טעמי: ראשית, בעקבות הקמת המחיצה הפכה חניית התובעת לחניה בין עמוד למחיצה-קיר, אלא שרוחבה אינו תואם לרוחב חניה מומלץ בין קירות/עמודים העומד על 3.0 מ', שעה שכפי שטען עורך חוות הדעת מטעם הנתבעת, הנחיות אלו מהוות המלצה **שבדר"כ מאומצת ע"י המתכננים**. אין חולק כי לאחר הקמת המחיצה רוחב כל חניה הוא 2.70 בלבד. שנית, לא ניתן לכפות על בעל דירה שרכש חניה שרוחבה תואם לרוחב חניה לפי רמת שירות 1 להסכים לכך שהחניה שלו תהפוך לחניה ברמת שירות 2,3, שהיא רמת שירות נמוכה יותר ונוחה פחות רק משום שהדבר נוח לאותו בעל דירה. שלישית, רוחבה של החניה נגזר ממיקומה בין חניות או בין קירות/עמודים משום הצורך לפתוח דלתות ולהיכנס ולצאת מהרכב בנוחות. לא שוכנעתי כי רוחב שביל הגישה הרחב לחניות, אשר בהכרח מקל על יכולת התמרון לחניות, מאפשר לצמצם את רוחב תא החניה לרוחב קטן יותר מהרוחב המומלץ, שכן גם כאשר יכולת התמרון לחניה טובה בעקבות שביל גישה רחב, עדיין נדרשים בעלי הדירה העושים שימוש בחניה לפתוח את דלתות הרכב ולצאת ממנו בנוחות, ועל כן, לדידי, אין להקל ראש בהקטנת רוחב חניה או בצמצומה כך שתדיר מרמת שירות 1 ל- 2, 3, ואין לקבל את הטענה כי חסרונם של 0.10 ס"מ מרוחב החניה מהווה חריגה שולית.

31. לכך יש להוסיף את העובדה שבדירה התובעת מתגוררת אחותה של התובעת, אשר מטופלת בשלוש בנות, שתיים מהן תאומות קטנות הישבות בכיסאות בטיחות ברכב, אשר מבקשת להוציא את בנותיה משתי הדלתות האחוריות שברכבה, ואת העובדה שבחניה עושה שימוש גם התובעת, שהיא בעלת הדירה, בעלת 100% נכות שמגיעה לבקר את התובעת מעת לעת ואינה יכולה לצאת מהרכב בחניה בעטייה של המחיצה שנבנתה, ראו עדות אבי התובעת בעמ' 1 לפרוטוקול הדיון מיום 27.10.20 שורות 8-18. יצוין כי אמנם הנתבעת טענה כי התובעת נחזתה חונה בחניה זו לאחר הקמת המחיצה, אך לא הוכח כי בעת שחנתה בה התובעת היו עמה בנותיה הקטנות. עדות אבי התובעת הייתה אמינה עליי ולא הופרכה.

32. וזאת יש לזכור, התובעת רכשה חניה בעלת נתונים נוחים המאפשרים פתיחת דלתות בנוחות אל תוך שטח החניה הסמוכה שבבעלות הנתבעת, ואין כל הצדק לחייבה להסתפק בחניה ברמת שירות נמוכה יותר רק כי הדבר נוח יותר לנתבעת.

33. ויפים לעניין זה הדברים שנקבעו בע"א 2896/90 טרצקי נ' דיין פ"ד מו (5) 454:

"לקביעה זו משנה תוקף כאשר מדובר ביחסי הגומלין בין השוכנים בצל קורתו של בית משותף. יחסים אלו מאופיינים, בדרך כלל, בכך שהצדדים להם אינם בוחרים איש את רעהו, והם כאילו נכפים זה על זה באורח אקראי עקב עצם עובדת המגורים. לעתים קרובות עשויים יחסים אלו להימשך שנים לא מעטות. הם מתאפיינים, בנוסף לכך, בקירבה פיזית הדוקה בין הצדדים..., המביאה לכך שפעולתו של האחד משפיעה בהכרח על מצבו של האחר. לאור מרכיבים אלו, כשהם נראים כמכלול, ברור כי אם, ורק אם, יפעלו בעלי הדירות והדיירים, איש כלפי רעהו, בתום לב ובהגינות, יוכל הבית המשותף להתנהל בצורה תקינה, לרווחתם המשותפת של יושביו"



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/31/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

34. באשר לנזקים הרכשיים הנגרמים, על פי הנטען, לרכב הנתבעת, ראשית, הללו לא הוכחו ולא הוכח כי התובעת הייתה אחראית להם. שנית, אין כל מניעה שהנתבעת תתקין מצלמה בחניה הצמודה לה על מנת לוודא כי לא נגרמים לו נזקים ע"י התובעת או מי מטעמה (בדיון שהתקיים בתיק הוצע לנתבעת להסיר את המחיצה ולהציב מצלמה, אך היא סירבה להצעה).

35. טרם סיום אתיחס לטענת הנתבעת כי לתובעת קיימת חניה נוספת בבית בה היא יכולה לחנות בנוחות. העובדה שקיימת לתובעת חניה נוספת בבית אינה מעלה ואינה מורידה בעניין. להבדיל מהחניה מושא ההליך החניה האחרת אינה מקורה, וממילא זכותה של התובעת לבחור איזה שימוש תעשה בכל אחת מהחניות הצמודות לה, וקיומה של חניה שניה אינה מאפשר לנתבעת לפגוע בחניה הראשונה.

סוף דבר-

36. אני מחייבת את הנתבעת לפרק בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין את המחיצה שהקימה בין החניה הצמודה לה לחניה הצמודה לתובעת.

37. אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת הוצאות משפט, לרבות אגרת משפט, עלות חוות דעת המומחה מטעמה ושכר בטלה של נציגיה שהתייצבו לדיון בסך כולל של 10,000 ₪. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (20.1.20 ועד התשלום המלא בפועל).

יישלח לצדדים

ניתן בהיעדר הצדדים ביום כט' חשוון תשפ"א (16.11.20)

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין